

9. संसद (Parliament)

संसदेचे अधिवेशन (Sessions of Parliament)

रचना, कार्य व महत्व

अनुच्छेद
85 ते 88
(संदर्भ)

★ भारतीय संविधानानुसार संसदेत दोन सभागृह आहेत - लोकसभा व राज्यसभा.

या दोन्ही सभागृहांची बैठक ठरावीक कालावधीसाठी बोलावली जाते, यास 'अधिवेशन' म्हणतात.

1. अधिवेशन म्हणजे काय ?

- राष्ट्रपतींच्या आदेशाने संसदेमधील दोन्ही सभागृहांची बैठक ठरावीक कालावधीसाठी बोलावली जाते, त्या कालावधीस 'अधिवेशन' म्हणतात.
- एका अधिवेशनात एक किंवा एकापेक्षा जास्त बैठकांचा समावेश असू शकतो.

2. अधिवेशन बोलावण्याचा अधिकार

- राष्ट्रपती हे संसदांचे अधिवेशन बोलावतात. (अनु. 85(1))

3. वार्षिक अधिवेशनांची संख्या

- वर्षातून किमान तीन अधिवेशने होणे आवश्यक आहे.
- दोन अधिवेशनांच्या दरम्यान सहा महिन्यांपेक्षा जास्त अंतर नसावे. (अनु. 85(2))

4. अधिवेशनांचे प्रकार

- अधिवेशन साधारणतः तीन प्रकारची असतात -
१) अर्थसंकल्पीय अधिवेशन
२) पावसाळी अधिवेशन
३) हिवाळी अधिवेशन

5. अधिवेशनांची वैशिष्ट्ये

- सर्व अधिवेशने राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणाने सुरु होतात.
- कार्यसूची (Agenda) निश्चित करून कामकाज चालते.
- प्रश्नोत्तर तास, शून्यकाल, चर्चासत्र, विधेयके, अर्थसंकल्प इत्यादी कामे होतात.
- अधिवेशनाच्या शेवटी चर्चिलेल्या बाबींवर निर्णय घेतले जातात.
- अधिवेशन तहकूब (Adjournment), स्थागत (Prorogation) किंवा विसर्जित (Dissolution - फक्त लोकसभा) केले जाऊ शकते.

संबैधानिक तरतुदी

- अनुच्छेद 85 - संसद बोलावणे, स्थगित करणे व विसर्जित करणे.
- अनुच्छेद 86 - राष्ट्रपतींचे अभिभाषण.
- अनुच्छेद 87 - राष्ट्रपतींचे अभिभाषण संसदेसमोर.
- अनुच्छेद 88 - मंत्र्यांचे व अटर्नी जनरलचे हक्क.

महत्वाचे मुद्दे

- वर्षातून किमान 3 अधिवेशने होणे आवश्यक.
- दोन अधिवेशनांच्या दरम्यान 6 महिन्यांपेक्षा जास्त अंतर नसावे.
- अधिवेशन बोलावण्याचा अधिकार राष्ट्रपतींकडे आहे.
- राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणाने अधिवेशनाची सुरुवात होते.
- लोकसभेचे विसर्जन अधिवेशनातच किंवा नंतर करता येते, परंतु राज्यसभा स्थायी सभागृह असल्याने विसर्जित होत नाही.
- संसदेत होणारी सर्व कामे अधिवेशनाच्या कालावधीतच होतात.

संसदेच्या अधिवेशनांचा तपशील

अ. क.	अधिवेशनाचे नाव	कालावधी (साधारणपणे)	मुख्य वैशिष्ट्ये
1	अर्थसंकल्पीय अधिवेशन	फेब्रुवारी ते मे	- अर्थसंकल्प सादर केला जातो. - अनुदाने मागण्या, अर्थसंकल्पावर चर्चा. - विविध वित्तीय विधेयके.
2	पावसाळी अधिवेशन	जुलै ते सप्टेंबर	- सरकारची धोरणे, विधेयके, महत्वाचे विषय यांवर चर्चा. - प्रश्नोत्तर, शून्यकाल इत्यादी.
3	हिवाळी अधिवेशन	नोव्हेंबर ते डिसेंबर	- वर्षातील उर्वरित महत्वाची कामे. - विधेयकांची चर्चा व मंजुरी. - समित्यांचे अहवाल सादर करणे.

संसदेच्या अधिवेशनाशी संबंधित महत्वाच्या घटना

घटना	स्पष्टीकरण
अधिवेशन बोलावणे	राष्ट्रपतींच्या आदेशाने.
अधिवेशन स्थागत करणे	सभागृहांचे अध्यक्ष (लोकसभा अध्यक्ष/राज्यसभा सभापती) तात्पुरते कामकाज स्थगित करतात.
अधिवेशन तहकूब करणे	राष्ट्रपती, सभागृहांचे सल्ल्यानुसार, एका अधिवेशनांची बैठक पुढील वेळीपर्यंत तहकूब करतात.
लोकसभेचे विसर्जन	राष्ट्रपती लोकसभेचे विसर्जन करतात. (नवीन निवडणुकीसाठी)
राज्यसभा विसर्जित होत नाही	राज्यसभा स्थायी सभागृह असून ती कधीही विसर्जित होत नाही.

महत्वाचे प्रश्न

प्र. 1 अधिवेशन म्हणजे काय ?

उत्तर - संसदेतील दोन्ही सभागृहांची बैठक ठरावीक कालावधीसाठी बोलावली जाते, त्या कालावधीस अधिवेशन म्हणतात.

प्र. 2 अधिवेशन बोलावण्याचा अधिकार कोणाकडे आहे ?

उत्तर - राष्ट्रपतींकडे.

प्र. 3 वर्षातून किमान किती अधिवेशने होणे आवश्यक आहे ?

उत्तर - किमान 3 (तीन).

प्र. 4 दोन अधिवेशनांच्या दरम्यान किती महिन्यांपेक्षा जास्त अंतर नसावे ?

उत्तर - 6 (सहा) महिन्यांपेक्षा जास्त नसावे.

प्र. 5 अधिवेशनांचे कोणते प्रकार आहेत ?

उत्तर - अर्थसंकल्पीय, पावसाळी व हिवाळी अधिवेशन.

प्र. 6 अर्थसंकल्पीय अधिवेशन साधारणपणे कोणत्या महिन्यांत घेतले जाते ?

उत्तर - फेब्रुवारी ते मे.

प्र. 7 पावसाळी अधिवेशन साधारणपणे कोणत्या महिन्यांत घेतले जाते ?

उत्तर - जुलै ते सप्टेंबर.

प्र. 8 हिवाळी अधिवेशन साधारणपणे कोणत्या महिन्यांत घेतले जाते ?

उत्तर - नोव्हेंबर ते डिसेंबर.

प्र. 9 अधिवेशनांची सुरुवात कशांने होते ?

उत्तर - राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणाने.

प्र. 10 लोकसभा विसर्जित करता येते का ?

उत्तर - होय, राष्ट्रपती लोकसभेचे विसर्जन करतात.

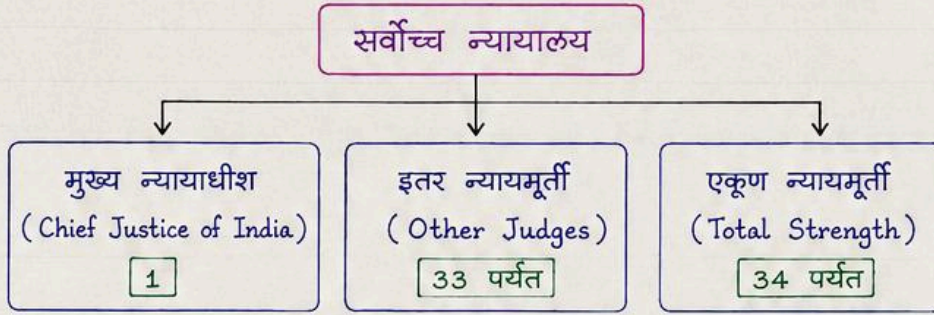
प्र. 11 राज्यसभा विसर्जित करता येते का ?

उत्तर - नाही, राज्यसभा स्थायी सभागृह आहे.

10. सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court of India) रचना

* भारताचे सर्वोच्च न्यायालय हे देशव्यापी सर्वोच्च न्यायिक संस्था आहे.
यांची स्थापना 26 जानेवारी 1950 रोजी झाली.

1. रचना (Composition)



- सर्वोच्च न्यायालयामध्ये एक मुख्य न्यायाधीश आणि जास्तीत जास्त 33 इतर न्यायमूर्ती असे एकूण 34 न्यायमूर्ती असू शकतात. (सध्या एकूण 34)
- न्यायमूर्तींची संख्या वेळोवेळी संसदेबद्दारे कायदा करून बदलली जाऊ शकते.

महत्त्वाचे मुद्दे

- सर्वोच्च न्यायालय हे भारतातील सर्वोच्च न्यायिक व्यासपीठ आहे.
- हे संविधानाचे रक्षक (Guardian of the Constitution) आहे.
- सामान्यतः 34 न्यायमूर्ती असतात.
- मुख्य न्यायाधीश हे न्यायालयाचे प्रशासकीय प्रमुख असतात.

2. मुख्य न्यायाधीश (Chief Justice of India)

- भारताचे मुख्य न्यायाधीश हे सर्वोच्च न्यायालयाचे प्रमुख असतात.
- त्यांची नियुक्ती राष्ट्रपती करतात.

3. इतर न्यायमूर्तींची नियुक्ती

- इतर न्यायमूर्तींची नियुक्ती राष्ट्रपती करतात.
- नियुक्ती करण्यापूर्वी, मुख्य न्यायाधीश व इतर वरिष्ठ न्यायाधीश यांच्याशी सल्लामसलत केली जाते.
- (सध्या "Collegium System" लागू आहे.)

4. कार्यकाळ (Term of Office)

- न्यायमूर्ती 65 वर्षे वयापर्यंत पदावर राहतात.
- ते इच्छेनुसार राजीनामा देऊ शकतात.
- राष्ट्रपती सिद्धांत (Proved Misbehaviour) किंवा अक्षमता यांच्या आधारे त्यांना पदावरून हटवू शकतात. (महाभियोग प्रक्रियेद्वारे)

5. न्यायालयाची बैठकीची रचना (Sitting Arrangement)

- सर्वोच्च न्यायालयात सामान्यतः 5 न्यायमूर्तींची संविधान खेडपीठ (Constitution Bench) किंवा 2 किंवा 3 न्यायमूर्तींची खेडपीठे प्रकरणे ऐकतात.
- राष्ट्रपतींच्या परवानगीने मोठे खेडपीठ (उदा. 7, 9, 11 न्यायमूर्ती) बसवू शकते.

न्यायमूर्ती होण्यासाठी पात्रता

- भारताचा नागरिक असावा.
- किमान 5 वर्षे एखाद्या उच्च न्यायालयाचा न्यायाधीश असावा किंवा
- किमान 10 वर्षे एखाद्या उच्च न्यायालयात वकील म्हणून काम केलेले असावे.
- राष्ट्रपतींच्या मते तो उत्कृष्टरित्या कायदेशीर विद्वान असावा.

लक्षात ठेवण्यासारखे

- ⇒ एकूण न्यायमूर्ती - 34 पर्यंत
- ⇒ मुख्य न्यायाधीश + इतर न्यायमूर्ती
- ⇒ निवृत्ती वय - 65 वर्षे
- ⇒ संविधानाचे रक्षक
- ⇒ सर्वोच्च न्यायालय - सर्वोच्च न्यायिक संस्था

महत्वाचे प्रश्नोत्तर

- | | |
|--|--|
| Q1. सर्वोच्च न्यायालयाची स्थापना कधी झाली ? | उत्तर - 26 जानेवारी 1950 |
| Q2. सर्वोच्च न्यायालयात जास्तीत जास्त किती न्यायमूर्ती असू शकतात ? | उत्तर - 34 पर्यंत (1 मुख्य न्यायाधीश + 33 इतर) |
| Q3. मुख्य न्यायाधीशांची नियुक्ती कोण करतो ? | उत्तर - राष्ट्रपती |
| Q4. इतर न्यायमूर्तींची नियुक्ती कोण करतो ? | उत्तर - राष्ट्रपती (मुख्य न्यायाधीशांच्या सल्ल्याने) |
| Q5. न्यायमूर्तीचा कार्यकाळ किती असतो ? | उत्तर - 65 वर्षे वयापर्यंत |
| Q6. न्यायमूर्तीची निवृत्ती वयोमर्यादा किती आहे ? | उत्तर - 65 वर्षे |

10. सर्वोच्च न्यायालय

(Supreme Court of India)

अधिकार (Powers)

* भारताचे सर्वोच्च न्यायालय हे देशातील सर्वोच्च न्यायिक संस्था असून, त्याला खालील महत्वाचे अधिकार आहेत.

1. मूलभूत अधिकारांची अंमलबजावणी करण्याचा अधिकार (Article 32)

⇒ नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांच्या संरक्षणासाठी सर्वोच्च न्यायालयाला थेट अर्ज करता येतो.

हा अधिकार स्वतः डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी “संविधानाचे हृदय व आत्मा” असे म्हटले आहे.

यासाठी न्यायालय खालील आदेश (Writs) जारी करू शकते -

- (ii) हेबिअस कॉर्पस (Habeas Corpus) (ii) मॅडमस (Mandamus) (iii) प्रोहेविशन (Prohibition)
(iv) क्वो वॉरंटो (Quo Warranto) (v) सर्टियोरारी (Certiorari)

2. अपील ऐकण्याचा अधिकार (Appellate Jurisdiction)

⇒ संविधान, कायदे किंवा सार्वजनिक महत्वाच्या प्रकरणांमध्ये उच्च न्यायालयांच्या निर्णयाविरुद्ध अपील ऐकण्याचा अधिकार सर्वोच्च न्यायालयाला आहे. (अनुच्छेद 132 ते 136)

3. मूळ (मूल) न्यायक्षेत्राचा अधिकार (Original Jurisdiction)

⇒ भारत सरकार व एक किंवा एकापेक्षा जास्त राज्ये किंवा राज्यांमधील वादांमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाला मूळ खटला दाखल करण्याचा व निर्णय देण्याचा अधिकार आहे. (अनुच्छेद 131)

4. सल्लागार मत देण्याचा अधिकार (Advisory Jurisdiction)

⇒ राष्ट्रपतींना एखाद्या कायदेशीर किंवा सार्वजनिक महत्वाच्या प्रश्नावर सर्वोच्च न्यायालयाचे मत मागण्याचा अधिकार आहे. न्यायालय सल्ला देते पण तो बंधनकारक नसतो. (अनुच्छेद 143)

5. पुनर्विचार व पुनरावलोकनाचा अधिकार (Review & Curative Powers)

⇒ स्वतःच्या निर्णयाचा पुनर्विचार (Review) करण्याचा मर्यादित अधिकार न्यायालयाला आहे. तसेच ‘क्युरेटिव्ह पिटीशन’ (Curative Petition) द्वारे गंभीर न्यायिक चुका सुधारण्याचा अधिकारही आहे.

6. अवमान (Contempt) व दंड करण्याचा अधिकार

⇒ सर्वोच्च न्यायालयांच्या आदेशाचा जाणीवपूर्वक अवमान केल्यास न्यायालय स्वतः अवमानाची चौकशी करून दोषी व्यक्तीस दंड किंवा शिक्षा देऊ शकते.

7. न्यायिक पुनरावलोकनाचा अधिकार (Judicial Review)

⇒ संविधानांच्या विरोधातील कोणताही कायदा किंवा कार्यकारी आदेश रद्द करण्याचा अधिकार सर्वोच्च न्यायालयाला आहे. (हा अधिकार संविधानातून प्राप्त आहे.)

8. इतर अधिकार

⇒ आवश्यकतेनुसार मार्गदर्शक तत्वे ठरवणे, न्यायालयाचे नियम बनवणे, सुनावणीसाठी प्रकरणे हस्तांतरित करणे, विशेष अधिकाऱ्यांची नेमणूक करणे इ.

महत्वाचे मुद्दे

- सर्व अधिकार संविधानातून प्राप्त झाले आहेत.
- मूलभूत अधिकारांच्या संरक्षणासाठी नागरिकांना थेट सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याचा अधिकार आहे.
- सर्वोच्च न्यायालय हे संविधानाचे अंतिम संरक्षक (Guardian) आहे.

10. सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court of India) अधिकार (Powers)

भारतातील सर्वोच्च न्यायालयाला संविधानानुसार विविध अधिकार (Powers) प्रदान केले आहेत.

1. मूलभूत अधिकारांची अंमलबजावणी करण्याचा अधिकार (Article 32)

- नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांच्या संरक्षणासाठी सर्वोच्च न्यायालयात थेट अर्ज करता येतो.
- हा अधिकार स्वतः डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी “संविधानाचे हृदय व आत्मा” असे म्हटले आहे.
- या अधिकारांतर्गत खालील आदेश जारी करता येतात -
(i) हैबियस कॉर्पस (Habeas Corpus) (ii) मॅडॅमस (Mandamus) (iii) प्रोहिबीशन (Prohibition)
(iv) क्वो वॉरंटो (Quo Warranto) (v) सर्टिओररी (Certiorari)

2. अपील ऐकण्याचा अधिकार (Appellate Jurisdiction)

- संविधान व कायदे किंवा सार्वजनिक महत्वाच्या प्रकरणांमध्ये उच्च न्यायालयांच्या निर्णयाविरुद्ध अपील ऐकण्याचा अधिकार सर्वोच्च न्यायालयाला आहे. (अनुच्छेद 132 ते 136)

3. मूळ (मूल) न्यायक्षेत्राचा अधिकार (Original Jurisdiction)

- भारत सरकार व एक किंवा एकापेक्षा जास्त राज्ये किंवा राज्यांमधील वादांमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाचा मूळ खटला दाखल करण्याचा व निर्णय देण्याचा अधिकार आहे. (अनुच्छेद 131)

4. सल्लागार मत देण्याचा अधिकार (Advisory Jurisdiction)

- राष्ट्रपतींना एखाद्या कायदेशीर किंवा सार्वजनिक महत्वाच्या प्रश्नावर सर्वोच्च न्यायालयाचे मत मागण्याचा अधिकार आहे. न्यायालय सल्ला देते परंतु तो बंधनकारक नसतो. (अनुच्छेद 143)

5. पुनर्विचार व पुनरावलोकनाचा अधिकार (Review & Curative Powers)

- स्वतःच्या निर्णयाचा पुनर्विचार (Review) करण्याचा मर्यादित अधिकार सर्वोच्च न्यायालयाला आहे.
- तसेच “क्युरेटिव्ह पिटीशन” (Curative Petition) द्वारे गंभीर न्यायिक चुका सुधारण्याचा अधिकारही आहे.

6. अवमान (Contempt) व दंड करण्याचा अधिकार

- सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा जाणीवपूर्वक अवमान केल्यास न्यायालय स्वतः अवमानाची चौकशी करून दोषी व्यक्तीस दंड किंवा शिक्षा देऊ शकते.

7. न्यायिक पुनर्विलोकनाचा अधिकार (Judicial Review)

- संविधानाच्या विरोधातील कोणताही कायदा, सरकारी कृती किंवा कार्यकारी आदेश संविधानविरोधी असल्यास तो रद्द करण्याचा अधिकार सर्वोच्च न्यायालयाला आहे.
- हा अधिकार संविधानातून प्राप्त आहे.

8. इतर अधिकार

- आवश्यकतेनुसार मार्गदर्शक तत्वे ठरवणे, न्यायालयाचे नियम बनवणे, सुनावणीसाठी प्रक्रियेचे नियंत्रण करणे, विशेष अधिकार यांची नेमणूक करणे इ.

महत्वाचे मुद्दे

- सर्व अधिकार संविधानातून प्राप्त झाले आहेत.
- मूलभूत अधिकारांच्या संरक्षणासाठी नागरिकांना थेट सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याचा अधिकार आहे.
- सर्वोच्च न्यायालय हे संविधानाचे अंतिम संरक्षक (Guardian) आहे.